



PUTUSAN

No. 467/Pid.Sus/2013/PN.Dps.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	TERDAKWA ANAK
Tempat lahir	:	Kintamani;
Umur/tgl. lahir	:	16 tahun/08 Juni 1997;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Denpasar;
A g a m a	:	Kristen;
Pekerjaan	:	Tidak bekerja;

Telah ditahan sejak tanggal 9-5-2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum;

Terdakwa didampingi oleh petugas dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kelas I Denpasar Kementerian Hukum dan HAM RI KANWIL Propinsi Bali, bernama : Sekti Pertiwi, SH.MH., Nip. 19700828 199303 2 001;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa, **TERDAKWA ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-3,5 KUHP jo. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) slop rokok malboro merah;
 - 4 (empat) bungkus rokok malboro merah;
 - 2 (dua) slop malboro putih;
 - 1 (satu) slop malboro light mentol;
 - 2 (dua) slop rokok dunhill putih;
 - 4 (empat) bungkus rokok dunhill putih;
 - 3 (tiga) slop Sampurna Mild;dikembalikan kepada saksi, Ni Ketut Suandewi;
 - 1 (satu) buah obeng;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Hakim dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA ANAK** pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2013 sekira jam 23.55 Wita atau pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di jalan Gunung Andakasa Gang Dasayanama No. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsambian Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil sesuatu barang berupa 4 (empat) slop dan 4 (empat) bungkus rokok malboro merah, 2 (dua) slop malboro putih, 1 (satu) slop malboro light mentol, 2 (dua) slop dan 4 (empat) bungkus rokok dunhill putih, 3 (tiga) slop sempurna mild milik saksi Ni Ketut Suandewi atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dimana untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa melewati rumah saksi korban Ni Ketut Suandewi timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian ditempat tersebut selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi korban Ni Ketut Suandewi dengan cara memanjat tembok pekarangan rumah saksi korban Ni ketut Suandewi kemudian Terdakwa membuka baut kunci gembok warung yang ada dalam pekarangan rumah saksi korban Ni ketut Suandewi dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya sehingga pintu warung berhasil dibuka selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil barang-barang berupa 4 (empat) slop dan 4 (empat) bungkus rokok malboro merah, 2 (dua) slop marlboro putih, 1 (satu) slop malboro light mentol, 2 (dua) slop dan 4 (empat) bungkus rokok dunhill putih, 3 (tiga) slop Sempurna mild yang ada diwarung tersebut kemudian barang-barang hasil curian tersebut dimasukkan ke dalam tas warna hijau milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa barang-barang hasil curiannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin/sepengetahuan dari pemiliknya;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat 1 ke-3,5 KUHP jo. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi, NI KETUT SUANDEWI :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, sebelumnya Terdakwa pernah kerja ditempat saksi sekarang sudah keluar;
- Bahwa diwarung milik saksi dalam keadaan terkunci telah kehilangan barang berupa 4 (empat) slop dan 4 (empat) bungkus rokok marlboro merah, 2 (dua) slop marlboro putih, 1 (satu) slop marlboro light mentol, 2 (dua) slop dan 4 (empat) bungkus rokok dunhill, 3 (tiga) slop sempurna mild, dimana caranya terdakwa masuk adalah dengan memanjat tembok pekarangan rumah kemudian merusak kunci warung;
- Bahwa saksi tahu pada malam itu saksi mendengar suara kletek-kletek diwarung, dimana kamar tidur dengan warung dekat lalu saksi bangun dan ada kucing lompat, ditemukan Terdakwa ngumpet dibalik sumur ditemukan oleh anak saksi bertiga, saksi terkejut Terdakwa bilang sudah-sudah, dilihat Terdakwa bawa obeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditemukan disamping sumur, lalu diajak keluar ke garasi dan Terdakwa kemudian didudukkan setelah ditanya mengaku mencuri, kemudian saksi lapor Polisi;
- Bahwa ketika lapor Polisi, saksi belum menemukan tas yang didalamnya berisi beberapa jenis rokok;
- Bahwa keadaan ditempat hilangnya rokok berantakan, namun saking banyaknya jenis rokok, rokok belum ketahuan jenis apa yang hilang, saksi menduga ada rokok yang hilang dan ketika anak saksi lihat didekat sumur ada tas;
- Bahwa tas adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp. 1.700.000,-;
- Bahwa saksi telah dua kali kehilangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil barang-barang yang disebutkan tadi;
- Bahwa benar barang bukti tas dan rokok yang diperlihatkan dipersidangan;

2. Saksi, I KETUT SRINADI :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, dan tidak pula ada hubungan kerja dengannya;
- bahwa saksi yang melakukan penangkapan atas diri Terdakwa, pada tanggal 7 Mei 2013 karena kedapatan melakukan pencurian dirumah, Ni Ketut Suandewi, di jalan Andakasa, Penamparan, padangsambian Denpasar, sekitar jam 23.30 wita saksi tahu karena ketika itu saksi di calling oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas SPK Kepolisian, bahwa dirumah saksi Ni Ketut Suandewi telah ditangkap seorang pencuri, pencurinya sudah ada dirumah pemilik warung dan diamankan oleh keluarga korban dan masyarakat kemudian saksi meluncur menuju TKP;

- bahwa ketika mengamankan Terdakwa, Terdakwa ditemukan duduk digarase mobil saksi, Ni Ketut Suandewi dan diamankan oleh keluarga saksi Suandewi, dan ditanya kenapa Terdakwa mengendap-ngendap diwarung milik saksi Ni Ketut Suandewi, Terdakwa tidak ada jawaban;
- bahwa rumah dan warung jadi satu;
- bahwa warung dalam keadaan digembok;
- bahwa barang bukti yang ditemukan diantaranya obeng diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, 4 (empat) slop dan 4 (empat) bungkus rokok marlboro merah, 2 (dua) slop marlboro putih, 1 (satu) slop marlboro light mentol, 2 (dua) slop dan 4 (empat) bungkus rokok dunhill putih, 3 slop sempurna mild;
- bahwa Terdakwa ditanya, ia bilang cuman masuk saja, dan bilang hanya sebagai sopir, ditanya lagi mengapa masuk malam-malam kerumah orang, lalu oleh saksi ditemukan rokok diluar warung menurut pengakuan anak pemilik warung rokok itu adalah milik yang punya warung, Ni Ketut Suandewi;
- bahwa barang yang dicuri ditemukan diluar TKP dan atas keterangan anak saksi korban, bahwa barang itulah yang diambil;
- bahwa jumlah rokoknya $\pm$ 10 slop, yang terdiri dari sebagaimana yang disebutkan tadi;
- bahwa Terdakwa masuk TKP dengan lompat tembok dan merusak gembok warung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar barang bukti tas dan rokok yang diperlihatkan dipersidangan;

3. Saksi, I GEDE WAHYU PERDANA PUTRA :

di bacakan keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

- bahwa keterangannya pada intinya bersesuaian dengan BAP penyidik;
- Bahwa orang tua saksi telah kehilangan barang, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2013, sekira jam 23.55 Wita, bertempat di jalan Gunung Andakasa gang Dasayanama No. 1 Padangsambian Denpasar, barang tersebut disimpan dalam keadaan terkunci, pelaku mengambil barang dengan cara terlebih dahulu memanjat tembok pekarangan rumah kemudian membuka baut kunci gembok pintu warung;
- Bahwa barang yang hilang adalah berupa 4 (empat) slop dan 4 (empat) bungkus rokok marlboro merah, 2 (dua) slop marlboro putih, 1 (satu) slop marlboro light mentol, 2 (dua) slop dan 4 (empat) bungkus rokok dunhill, 3 (tiga) slop sempurna mild;
- Bahwa kerugian orang tua saksi adalah sekitar Rp. 1.700.000,-;
- Bahwa tidak ada ijin dari orang tua saksi Terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masih punya orang tua dan masih hidup namun sudah cerai, bapak ada di jalan Gunung Agung, Ibu tidak tahu ada dimana, Terdakwa dari kecil sudah ditinggal sama ibu, saudara kandung 2 orang, dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah anak No. 2, kakak di Gianyar sudah menikah, adik bersama bapak di Gunung Agung;

- Bahwa selama ini Terdakwa dititipkan di panti Asuhan Widya Pura Blimbing Sari Negara, sejak kelas II SD, namun baru enam bulan setelah menginjak kelas III SD kemudian saya pergi dengan tujuan untuk mencari pekerjaan, pergi karena tidak cocok dan mau Sekolah di Denpasar;
- Bahwa yang mengajak pergi Terdakwa dari panti asuhan adalah teman-teman panti Asuhan dengan tujuan ke Buleleng untuk cari pekerjaan, Terdakwa dapat kerja di bengkel, namun teman kabur entah kemana lalu saya cari bapak di Buleleng dan kemudian oleh bapak saya diajak ke Denpasar dan sampai di rumah saya kabur ke Tabanan cari kerja karena dimarahin terus sama Ibu tiri, saya kerja dipenggilingan padi terus ke Denpasar kerja sama Ibu Suandewi selama setengah bulan karena capek saya keluar lalu pertama kalinya saya ambil rokok warung Ibu Suandewi;
- Bahwa obeng dapat bawa dari tempat kost;
- Bahwa Terdakwa kosrt di Denpasar, uangnya dari hasil jual rokok curian, sisanya untuk main judi spirit dan untuk beli HP, untuk makan minta sama teman;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah tersangkut masalah hukum, yakni karena curi uang sebesar Rp. 800.000,- milik bos penggilingan padi untuk pakai ke Denpasar, kejadiannya di Tabanan, namun uang itu sudah dikembalikan oleh bapak, sempat disel 3 hari;
- Bahwa benar barang bukti, benar tidak ada ijin dan Terdakwa mengaku bersalah serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- `4 (empat) slop rokok malboro merah;
- 4 (empat) bungkus rokok malboro merah;
- 2 (dua) slop malboro putih;



- 1 (satu) slop malboro light mentol;
- 2 (dua) slop rokok dunhill putih;
- 4 (empat) bungkus rokok dunhill putih;
- 3 (tiga) slop Sampurna Mild;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah tas warna hijau;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, melanggar pasal 363 ayat 1 ke-3,5 KUHP jo. UU. No. 3 Tahun 1997 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud memiliki dengan melawan hukum;
5. dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Pencurian dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

ad 1). Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "*subyek hukum*" dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur "*Barang siapa*" sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku



tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa sampai saat sekarang pengertian tentang barang siapa masih diperdebatkan oleh banyak orang, terutama oleh mereka para ahli hukum, apakah barang siapa ini termasuk unsur atau bukan, apakah dalam menguraikan barang siapa ini langsung menentukan orang yang diajukan kemuka persidangan ini sebagai orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana atau tidak, memang diakui ada dualisme pendapat yang saling berbeda, perbedaan pendapat itu tidaklah meruncing untuk tidak menyelesaikan persoalan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim maksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang dalam hal ini sebagaimana identitas yang diajukan kepersidangan yakni Terdakwa, TERDAKWA ANAK, karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2). Unsur Mengambil suatu barang :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa melewati rumah saksi korban Ni Ketut Suandewi timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian ditempat tersebut selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi korban Ni Ketut Suandewi dengan cara memanjat tembok pekarangan rumah saksi korban Ni ketut Suandewi kemudian Terdakwa membuka baut kunci gembok warung yang ada dalam pekarangan rumah saksi korban Ni ketut Suandewi dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya sehingga pintu warung berhasil dibuka selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang berupa 4 (empat) slop dan 4 (empat) bungkus rokok malboro merah, 2 (dua) slop marlboro putih, 1 (satu) slop malboro light mentol, 2 (dua) slop dan 4 (empat) bungkus rokok dunhill putih, 3 (tiga) slop Sampurna mild yang ada diwarung tersebut kemudian barang-barang hasil curian tersebut dimasukkan ke dalam tas warna hijau milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa barang-barang hasil curiannya, sehingga unsur ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad 3). Sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti, bahwa barang-barang berupa 4 (empat) slop dan 4 (empat) bungkus rokok malboro merah, 2 (dua) slop marlboro putih, 1 (satu) slop malboro light mentol, 2 (dua) slop dan 4 (empat) bungkus rokok dunhill putih, 3 (tiga) slop Sampurna mild yang ada diwarung yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi korban Ni Ketut Suandewi, sehingga unsur ini terbukti pula;

Ad 4). Unsur dengan maksud dimiliki dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa, terdakwa mengambil uang tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan tanpa izin dari pemiliknya dalam hal ini saksi, Ni Ketut Suandewi, ini dibuktikan rokok telah dijual oleh Terdakwa untuk bayar kost, main judi spirit dan sisanya sedianya untuk beli HP, sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), unsur ini terbukti pula;

Ad. 5) Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti, Terdakwa TERDAKWA ANAK pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2013 sekira jam 23.55 Wita bertempat di jalan Gunung Andakasa Gang Dasayanama No. 1 Padangsambian Denpasar telah mengambil sesuatu barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 4 (empat) slop dan 4 (empat) bungkus rokok malboro merah, 2 (dua) slop malboro putih, 1 (satu) slop malboro light mentol, 2 (dua) slop dan 4 (empat) bungkus rokok dunhill putih, 3 (tiga) slop sempurna mild milik saksi Ni Ketut Suandewi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dimana untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan lompat tembok pagar rumah lalu merusak pintu gembok warung menggunakan obeng, Unsur ini terbukti pula oleh perbuatan terdakwa;

Ad 6). Unsur Pencurian dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti, Terdakwa TERDAKWA ANAK pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2013 sekira jam 23.55 Wita bertempat di jalan Gunung Andakasa Gang Dasayanama No. 1 Padangsambian Denpasar telah mengambil sesuatu barang berupa berbagai jenis rokok, yakni 4 (empat) slop dan 4 (empat) bungkus rokok malboro merah, 2 (dua) slop malboro putih, 1 (satu) slop malboro light mentol, 2 (dua) slop dan 4 (empat) bungkus rokok dunhill putih, 3 (tiga) slop sempurna mild milik saksi Ni Ketut Suandewi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebelumnya Terdakwa lompat tembok pagar rumah lalu merusak pintu gembok warung menggunakan obeng, Unsur ini terbukti pula oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa diwarung milik saksi dalam keadaan terkunci telah kehilangan barang berupa 4 (empat) slop dan 4 (empat) bungkus rokok marlboro merah, 2 (dua) slop marlboro putih, 1 (satu) slop marlboro light mentol, 2 (dua) slop dan 4 (empat) bungkus rokok dunhill, 3 (tiga) slop sempurna mild, dimana caranya terdakwa masuk adalah dengan memanjat tembok



pekarangan rumah kemudian merusak kunci warung;

- Bahwa Terdakwa ditemukan disamping sumur, lalu diajak keluar ke garasi dan Terdakwa kemudian didudukkan setelah ditanya mengaku mencuri, kemudian saksi lapor Polisi;
- Bahwa keadaan ditempat hilangnya rokok berantakan, namun saking banyaknya jenis rokok, rokok belum ketahuan jenis apa yang hilang, saksi menduga ada rokok yang hilang dan ketika anak saksi lihat didekat sumur ada tas;
- Bahwa tas adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp. 1.700.000,-;
- Bahwa saksi telah dua kali kehilangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil barang-barang yang disebutkan tadi;
- Bahwa benar barang bukti tas dan rokok yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa selama ini Terdakwa dititipkan di panti Asuhan Widya Pura Blimbing Sari Negara, sejak kelas II SD, namun baru enam bulan setelah menginjak kelas III SD kemudian saya pergi dengan tujuan untuk mencari pekerjaan, pergi karena tidak cocok dan mau Sekolah di Denpasar;
- Bahwa yang mengajak pergi Terdakwa dari panti asuhan adalah teman-teman panti Asuhan dengan tujuan ke Buleleng untuk cari pekerjaan, Terdakwa dapat kerja di bengkel, namun teman kabur entah kemana lalu saya cari bapak di Buleleng dan kemudian oleh bapak saya diajak ke Denpasar dan sampai dirumah saya kabur ke Tabanan cari kerja karena dimarahin terus sama Ibu tiri, saya kerja dipenggilingan padi terus ke Denpasar kerja sama Ibu Suandewi selama setengah



bulan karena capek saya keluar lalu pertama kalinya saya ambil rokok warung Ibu Suandewi;

- Bahwa Terdakwa kost di Denpasar, uangnya dari hasil jual rokok curian, sisanya untuk main judi spirit dan untuk beli HP, untuk makan minta sama teman;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah tersangkut masalah hukum, yakni karena curi uang sebesar Rp. 800.000,- milik bos penggilingan padi untuk pakai ke Denpasar, kejadiannya di Tabanan, namun uang itu sudah dikembalikan oleh bapak, sempat disel 3 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan tersebut Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, karenanya Hakim sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan secara lengkap dalam tuntutananya sehingga apa yang dipertimbangkan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dan masuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana tentang besarnya pemidanaan terhadap diri Terdakwa, Hakim kurang sependapat dan cukup adil penjatuhan pidana tergantung dari berat ringannya perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa merugikan, saksi Ni Ketut Suandewi;
- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda usia;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Mengingat pasal 363 ayat 1 ke-3,5 KUHP jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, dan Ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

-----"MENGADILI" :-----

1. Menyatakan Terdakwa : **TERDAKWA ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) bulan dan 12 (dua belas) hari**;
3. Menetapkan, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) slop rokok malboro merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus rokok malboro merah;
 - 2 (dua) slop malboro putih;
 - 1 (satu) slop malboro light mentol;
 - 2 (dua) slop rokok dunhill putih;
 - 4 (empat) bungkus rokok dunhill putih;
 - 3 (tiga) slop Sampurna Mild;
- dikembalikan kepada saksi, Ni Ketut Suandewi;
- 1 (satu) buah obeng;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau;
- dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan, pada hari : Selasa, tanggal, 18 Juni 2013, oleh : ERLY SOELISTYARINI, SH.MH., sebagai Hakim, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh : I NENGAH JENDRA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : MADE AYU CITRA MAYA SARI, SH.MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, petugas BAPAS Klas I Denpasar dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tsb.,

I NENGAH JENDRA, SH

ERLY SOELISTYARINI, SH.MH.

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Selasa, tgl. 18 Juni 2013 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tgl. 18 Juni 2013, No. 467/Pid.Sus/2013/PN.Dps, baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan menerima dengan baik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)